ĐỀ THI TỐT NGHIỆP LỚP LUẬT SƯ KHOÁ 6.2

Môn thi: Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự

Thời gian: 240 phút

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

Nguyễn Thái Toàn và Phạm Văn Thắng thường xuyên đến tụ tập ở ngã tư TA, PX quận BĐ để đánh bạc theo hai ca ngày và đêm. Trong quá trình chơi bạc, nhóm của Toàn có mâu thuẫn với Trần Việt Dũng.

Khoảng 13h20' ngày 10/8/2006, nhóm của Toàn được biết Dũng và mấy người bạn đang ngồi hát Karaokê ở quán Minh Việt ngõ 87- TA, phường X, quận H, thành phố HN Toàn đã điện thoại báo cho Thắng biết và tập trung đến ngõ TA để đánh Dũng. Trước khi đi, Thắng cầm theo 2 con dao (loại dao bầu). Cả hai đi bằng xe máy đến đầu ngõ TA thì dừng lại. Thắng đi bộ vào ngõ gọi Trần Việt Dũng ra ngoài để nói chuyện. Dũng đứng dậy đi ra cửa hỏi: "Có chuyện gì thì vào đây". Thắng không trả lời mà đi ra đầu ngõ. Trần Thu Hằng (vợ Dũng) thấy vậy nói: "Thôi cứ đi ra không chúng nó tưởng mình sợ". Dũng liền rủ em trai mình là Trần Việt Phương (sinh 1/7/1990) đi cùng.

Vừa đến đầu ngõ, Dũng bất ngờ bị Toàn và Thắng nhất loạt vung dao chém. Dũng đưa tay đỡ thì bị chém 3 nhát trúng tay phải, tay trái. Lúc ấy, em trai Dũng đi phía sau sợ quá chạy về nhà kêu cứu và lao xuống bếp lấy một con dao phay chạy ra cứu anh. Khi chạy ra đến nơi thì Dũng đã nằm lăn dưới đất, người đầy máu, còn bọn Thắng và Toàn thì đang chuẩn bị nổ máy cho xe chạy. Thấy vậy, Phương đã lao tới chém 2 nhát vào vai phải của Thắng (người ngồi đằng sau) khiến Thắng ngã ra đường. Lúc ấy, Hằng (vợ Dũng) đã gọi hàng xóm đến để giúp đỡ nên Toàn cho xe chạy về phía đầu dốc TA hướng đi Đông Anh. Trên đường về, Toàn vứt hai con dao xuống sông Hồng (hiện tang vật không thu hồi được). Sau khi gây án, Toàn bỏ trốn.

Công an phường X. đã lập biên bản giữ người phạm tội quả tang đối với Trần Việt Phương. Cơ quan điều tra công an quận H. đã ra lệnh tạm giữ đối với Trần Việt Phương kể từ 16h ngày 10/8/2006 đến 16h ngày 11/8/2006.